

위반행위 관련 매출액 산정 기준

1. 위반행위 관련 매출액은 시정명령을 이행하지 아니한 사항과 관련한 매출액을 기준으로 산출하되, 위반행위의 내용, 기타 정황 등에 비추어 위반행위와 연관성이 있는 매출액도 포함할 수 있다.
2. 1일 평균매출액 산정시 매출액 확인이 어려운 경우에는 이행강제금 부과대상 기간 이외 기간의 위반행위 관련 매출액을 참조하여 정해진 산식에 따라 산출할 수 있다.
3. 위반행위 관련 매출액 확인이 어려운 경우에는 해당 대기업등 또는 동종업종의 유사한 사례를 참조하여 매출액으로 산출할 수 있다.
4. 생계형 적합업종 고시에 별도로 명시된 내용이 없는 경우에는 대기업등의 위반행위 관련 매출액에 유·무상 공급 제품을 모두 포함하여 산출하는 것을 원칙으로 하며, 무상 제품 매출액 산정은 유상 제품의 매출액을 고려하여 산출한다. 다만, 무상 제품의 생산, 출하, 판매 등을 고려하여 매출액으로 산정하지 아니할 수 있다.
5. 대기업등이 생산량, 출하량 등을 제한하는 시정명령을 미이행한 경우에는 시정명령을 미이행한 생산량, 출하량 등의 관련 매출액을 위반행위 관련 매출액으로 산출할 수 있다.
6. 대기업등이 소비자를 직접 대상으로 하는 영업 활동 목적이 아닌 재난 등의 복구 및 대응, 기부를 목적으로 추진하는 경우 등 합리적 사유가 있는 경우에는 위반행위 매출액으로 산정하지 아니할 수 있다.